

## PROVIMENTO Nº 18, DE 10 DE ABRIL DE 2026.

Código de validação: 21EB6CBDFB  
PROV - 182026

Dispõe sobre a inclusão da identidade de pertencimento quilombola nas certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO E O CORREGEDOR-GERAL FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela [Lei Complementar nº 271, de 25 de junho de 2024](#), e pelo art. 37-A da [Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991](#) (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão),

CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial do Estado do Maranhão é órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e fiscalização das atividades extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, conforme determina a [Lei Complementar nº 271, de 25 de junho de 2024](#);

CONSIDERANDO o disposto no [art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#), que reconhece a propriedade definitiva aos remanescentes de comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras;

CONSIDERANDO o [Decreto Federal nº 4.887/2003](#), que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, e que define o critério da autoatribuição como fundamento do pertencimento quilombola;

CONSIDERANDO a [Resolução CNJ nº 599/2024](#), que institui a Política Judiciária Nacional de Atenção às Comunidades Quilombolas, determinando aos tribunais a adoção de mecanismos de identificação, coleta de dados e garantia de direitos de povos e comunidades tradicionais;

CONSIDERANDO que o Registro Civil das Pessoas Naturais é instrumento fundamental de cidadania, devendo refletir, quando requerido, elementos identitários essenciais ao reconhecimento de políticas públicas, políticas afirmativas e direitos territoriais;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar procedimentos nos serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Maranhão, conferindo segurança jurídica, visibilidade institucional e respeito à identidade étnico-racial de pessoas pertencentes a comunidades quilombolas;

PROVÊ:

Art. 1º Fica autorizada a inclusão, mediante averbação, da identidade de pertencimento quilombola nas certidões de nascimento, casamento e óbito das pessoas naturais no âmbito do Estado do Maranhão, quando requerida pelo interessado, assistente ou representante legal.

Art. 2º Para fins deste Provimento, considera-se pessoa quilombola aquela pertencente a grupo étnico-racial com trajetória histórica própria, dotado de presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência à opressão histórica, nos termos do [Decreto Federal nº 4.887/2003](#).

Art. 3º A inclusão da identidade quilombola será realizada por meio de averbação, mediante apresentação de:

I – Certidão de Autorreconhecimento emitida pela Fundação Cultural Palmares; ou

II – Declaração de liderança comunitária quilombola reconhecida pela comunidade do pertencimento.

§1º A declaração referida no inciso II deverá conter:

I – nome da comunidade;

II – nome e qualificação da liderança;

III – identificação do requerente;

IV – reconhecimento da comunidade quanto ao pertencimento quilombola;

V – data e assinatura.

§2º A declaração poderá ser firmada por associação representativa formalmente constituída ou por liderança reconhecida pela própria comunidade, conforme seus usos e tradições.

Art. 4º Em caso de fundada dúvida quanto à autenticidade dos documentos apresentados ou à condição alegada, o registrador remeterá o pedido, de forma fundamentada, ao juízo competente, para análise e decisão.

Art. 5º A averbação da identidade quilombola:

I – não implica alteração de nome, salvo se solicitado em procedimento próprio;

II – não impede futuras alterações decorrentes de outros fundamentos legais;

III – terá por finalidade assegurar visibilidade oficial, segurança jurídica e respeito à identidade étnico-racial.

Art. 6º O serviço de registro civil deverá registrar e manter dados estatísticos sobre os pedidos e averbações realizadas com base neste Provimento, nos termos das diretrizes de transparência e coleta de dados previstas na [Resolução CNJ nº 599/2024](#), enviando-os à Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial anualmente, até o dia 31 de janeiro.

Art. 7º Os cartórios deverão adequar seus sistemas informatizados para permitir:

I – a inserção do campo de identificação quilombola;

II – a emissão de certidões com indicação expressa da averbação.

Art. 8º A Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial, em conjunto com a Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM) promoverá ações de capacitação direcionadas a magistrados, servidores e delegatários, visando à adequada compreensão da temática quilombola, em consonância com a [Resolução CNJ nº 599/2024](#).

Art. 9º A Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial expedirá orientações complementares, se necessárias, para fiel cumprimento deste Provimento.

Art. 10. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

São Luis (MA), data conforme o sistema.

Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos  
Corregedor Geral do Foro Extrajudicial do Maranhão  
Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão  
ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO QUILOMBOLA (a que se refere o art. 3º, inciso II, do Provimento nº \_\_\_\_/2026-COGEX/MA)

Eu, [Nome completo da liderança ou representante comunitário], nacionalidade: [ ], estado civil: [ ], profissão: [ ], portador(a) do RG nº [ ] e CPF nº [ ], residente e domiciliado(a) na comunidade [nome da comunidade quilombola], localizada no município de [ ], Estado do Maranhão,

DECLARO, para fins de averbação da identidade quilombola no Registro Civil das Pessoas Naturais, que:

[Nome completo do(a) requerente], nascido(a) em [ ], filho(a) de [ ] e [ ], é reconhecido(a) por esta comunidade como pessoa pertencente à Comunidade Remanescente de Quilombo [nome da comunidade], de acordo com seus usos, tradições, organização interna e critérios próprios de autorreconhecimento, nos termos do [Decreto Federal nº 4.887/2003](#).

A presente declaração reflete o reconhecimento comunitário quanto à identidade quilombola do (a) requerente, sendo emitida para apresentação perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, conforme solicitação própria e finalidade específica.

Declaro, ainda, que exerço função de liderança/representação na comunidade, na forma de:

( ) Liderança tradicional reconhecida pela comunidade;

( ) Representante de associação comunitária (indicar CNPJ, quando houver); ( ) Outra forma de representação: \_\_\_\_\_ Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Local: \_\_\_\_\_

Data: //\_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome da liderança: \_\_\_\_\_

Cargo/Função tradicional: \_\_\_\_\_

Contato (opcional): \_\_\_\_\_

Carimbo da associação (se houver)

#### ANEXO II

MODELO DE REQUERIMENTO DO USUÁRIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (a que se refere o art. 1º do Provimento nº \_\_\_\_/2025-CGJ/MA)

REQUERIMENTO PARA AVERBAÇÃO DA IDENTIDADE QUILOMBOLA

Ao(A) Oficial(a) do Registro Civil das Pessoas Naturais

Serventia: \_\_\_\_\_

Município/UF: \_\_\_\_\_

Eu, [Nome completo do requerente], nacionalidade [ ], estado civil [ ], profissão [ ], RG nº [ ], CPF nº [ ], residente em [endereço completo], na qualidade de:

- ( ) Próprio interessado
- ( ) Assistente legal
- ( ) Representante legal

REQUER a averbação da identidade de pertencimento quilombola em sua certidão de:

- ( ) Nascimento
- ( ) Casamento
- ( ) Óbito

Informo que pertenço à Comunidade Remanescente de Quilombo [nome da comunidade], situada no município de [ ]/MA.

Anexo os documentos exigidos pelo Provimento nº \_\_\_\_/2026-COGEX/MA:

1. ( ) Certidão de autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares; ou 2. ( ) Declaração de liderança comunitária, conforme modelo do Anexo I.

Declaro ser verdadeira a identidade que apresento e autorizo o uso das informações para os fins legais.

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do requerente: \_\_\_\_\_

Telefone/Contato: \_\_\_\_\_

#### ANEXO III

#### ORIENTAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (não entregue ao usuário, integra o Provimento)

##### 1. Recepção dos pedidos

- O requerimento deve ser formalizado por escrito (modelo do Anexo II).
- Deve acompanhar um dos documentos previstos no art. 3º do Provimento.

##### 2. Conferência documental

- Verificar autenticidade dos documentos apresentados.
- Checar completude dos campos obrigatórios da declaração comunitária.

##### 3. Procedimento registral

- Proceder à averbação da informação de pertencimento quilombola.

- Inserir a expressão padronizada: "Averba-se, a pedido do interessado, a identidade de pertencimento à Comunidade Remanescente de Quilombo [nome da comunidade], nos termos do Provimento nº \_\_\_\_/2026-COGEX/MA."

##### 4. Casos de dúvida

- Havendo fundada dúvida, o Oficial deve encaminhar o procedimento ao juízo competente com breve exposição de motivos.

##### 5. Estatísticas e dados

- Registrar:

número de pedidos recebidos;

número de averbações realizadas;

número de remessas ao juízo.

- Enviar relatório anual à Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial, até 31 de janeiro.

##### 6. Sistemas informatizados

- Atualizar os sistemas para permitir:

campo próprio de identidade quilombola;

emissão de certidão com a averbação expressa.

##### 7. Atendimento humanizado

- Priorizar abordagem sensível à identidade étnico-racial.

- Garantir privacidade e proteção de dados pessoais.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de abril de 2026.

Desembargador JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS  
Corregedor Geral do Foro Extrajudicial  
Matrícula 16402

Desembargador JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO  
Presidente do Tribunal de Justiça  
Matrícula 140558

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 10/04/2026 15:11 (JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 13/04/2026 13:24 (JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO)

#### Informações de Publicação

|         |                     |            |
|---------|---------------------|------------|
| 63/2026 | 13/04/2026 às 15:37 | 14/04/2026 |
|---------|---------------------|------------|